

L'an deux mil quatre et le deux Mars à 20 H 30, le Conseil Municipal dûment convoqué, s'est réuni sous la Présidence de Monsieur DELPERIER Max, Maire de Montolieu, dans la salle du Conseil.

Etaient Présents : ETORE, LASSERRE D., DELPERIER, DRIEUX, LASSERRE C., LAURET, OLIVIER, PARE, RICARD.

Etaient Absents : CHOTARD procuration à DELPERIER.
GOUZVINSKI procuration à OLIVIER.
PUJADE procuration à LAURET.
SOULIE procuration à ETORE.
LAPORTE procuration à DRIEUX.

Absent : SOLE.

Secrétariat de séance : LAURET Bernard.

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte et donne rectification du procès-verbal par rapport au compte-rendu affiché en Mairie.

Cette rectification correspond à la suppression d'inscriptions à l'encontre du premier adjoint que celui-ci a estimé diffamatoires et qui ont fait l'objet d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur le Maire. Celui-ci reconnaît avoir bien pris connaissance de cette lettre et répond que, conformément à la loi, il se donne deux mois de réflexion pour y répondre.

Plusieurs conseillers précisent qu'ils ne signeront pas ce procès-verbal à cause des différences entre le compte-rendu affiché et ce procès-verbal.

Monsieur le Maire demande à un Conseiller (ère) d'assurer le secrétariat de séance. Monsieur LAURET se propose avec Monsieur PUJADE Fabien, employé. Accord du Conseil.

Lotissement.

Monsieur DELPERIER donne lecture d'une correspondance de Messieurs ROUSSEL, CARBONELL et GAYRAL confirmant l'intérêt qu'ils portent pour l'aménagement en Lotissement du terrain AZEMA. Monsieur le Maire invite à la table du Conseil Monsieur GAYRAL, présent dans l'assistance, à donner des explications sur ce projet.

Monsieur GAYRAL fait un rapide historique des entretiens avec Monsieur le Maire et précise que le projet n'est qu'à sa phase initiale. Monsieur GAYRAL propose de rencontrer le C.A.U.E afin de définir avec précision les possibilités d'aménagement de la parcelle et déterminer le coût des réalisations (V.R.D., espaces verts...). Le projet consisterait en la vente par la Mairie à la S.A.R.L. (pas encore créée) représentée par les associés de Monsieur GAYRAL, du terrain AZEMA. D'après Monsieur GAYRAL, la vente des parcelles aux personnes de droits privés n'excéderait pas 30 000 € (200 000 Frs) l'unité.

Un cahier des charges doit être élaboré avec le C.A.U.E. Monsieur le Maire rappelle que la Commune adhère déjà au C.A.U.E. par le biais de la Communauté de Communes. Monsieur LASSERRE précise que le C.A.U.E est un donneur d'idée pour l'aménagement mais ne se substitue pas à la D.D.E. Il faudrait élaborer un règlement du Lotissement.

Emprunt travaux piscine.

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur RICARD qui fait un exposé sur les offres de financement des différentes banques, pour l'emprunt de la piscine. Monsieur RICARD rappelle que les travaux doivent être réalisés en 2 tranches. La demande de subvention avait été effectuée sur une base de 261 040 € H.T. correspondant à l'une des trois tranches du projet Cap Ingélec, alors que la totalité des travaux prévus par Aquatec, s'élève désormais à 335 040 € H.T. Monsieur RICARD propose au Conseil de ramener ces 335 040 € H.T à 262 600 € H.T. en les répartissant sur 2004 et 2005 tout en gardant la possibilité de faire fonctionner la piscine en 2004

Monsieur PARE précise que cette modification a été décidée en commission budget.

Monsieur le Maire met au vote :

POUR : 13

ABSTENTION : 1 (ETORE sans procuration).

Monsieur RICARD propose de contracter les emprunts suivants auprès du CREDIT AGRICOLE du MIDI.

135 000 € au taux de 3,94% sur 10 ans pour les travaux.

48 624 € sur 2 ans pour la compensation de la T.V.A. au dernier taux Euribor connu et préfixé un an avec majoration de 0,17 pour commission banque. Valeur février 2004 : 2,263

Ligne de trésorerie de 130000 € sur un an, utilisable pendant quelques mois après épuisement du premier emprunt de 135000 € jusqu'au versement des subventions, au dernier taux T4M connu. avec majoration de 0,17 pour commission banque. Valeur 2,2034 au 4 mars.

Accord du Conseil à l'unanimité.

Convention de mise à disposition de la Maison CRAMAN avec transfert d'emprunt à la Communauté de Communes.

Monsieur le Maire propose au Conseil de mettre à la disposition de la Communauté de Communes (qui aura à sa charge la 2^{ème} tranche de travaux) la Maison CRAMAN et demande de transférer l'emprunt de 45 000 € contracté par la Mairie de Montolieu auprès du CREDIT AGRICOLE du MIDI, pour la 1^{ère} tranche de travaux. Monsieur le Maire précise que la Maison CRAMAN restera propriété de la Commune et que la mise à disposition ne concernera que l'utilisation du bâtiment par la Communauté et des charges de fonctionnement qui lui incomberont.

Accord à l'unanimité.

Cette décision correspond à la volonté de la communauté de communes qui ne souhaite pas prendre à sa charge :

1. au niveau de l'investissement :

- l'achat de la maison Craman
- les factures payées en trop à l'architecte et contre lequel un recours est engagé par la mairie qui demande leur remboursement.

- les factures hors architecte qui n'avaient pas été prévues par la mairie.

Cet ensemble de frais représente environ 30000 €.

2. au niveau du fonctionnement la taxe foncière.

Travaux porche église Saint-André.

Monsieur le Maire propose au Conseil de faire réaliser les travaux de réfection du porche de l'église. L'entreprise CHEVRIN-GELY a adressé un devis d'un montant de 21 132 € H.T. Monsieur le Maire précise que ces travaux ne seront peut-être pas subventionnés par la D.R.A.C, mais rappelle que le Conseil Général de l'Aude a attribué en 2003 une subvention d'un montant de 55 000 € pour les travaux de l'église et que cette subvention n'était pas prévue.

Arbres Hameau des Oliviers.

Monsieur le Maire expose au Conseil les conclusions des différents experts sur le devenir des arbres du Hameau des Oliviers. Madame ETORE donne lecture de plusieurs passages de courrier électroniques privés avec Monsieur MELON, Architecte de Bâtiments de France.

Monsieur le Maire propose au Conseil de couper un arbre sur deux et d'appliquer les recommandations de l'association "Arbres et Routes" avec un sens unique. Madame ETORE propose de laisser les arbres actuels de planter des arbres entre les pins et de racler les racines. Madame ETORE et Monsieur RICARD disent que ces arbres font partie du patrimoine Montolivain. Monsieur LASSERRE précise qu'il faudra de toute façon abattre ces pins un jour ou l'autre.

Monsieur le Maire demande à chaque élu d'exprimer son avis. Plusieurs solutions sont proposées par des Conseillers :

La première, par Monsieur PARE, réduction de la chaussée, section des racines incriminées, stationnement côté arbres, rejetée par 7 voix contre (DELPERIER, DRIEUX, OLIVIER, LAURET avec procurations), 6 pour (ETORE, LASSERRE D, LASSERRE C., PARE, RICARD avec procuration) et 1 abstention (procuration CHOTARD).

La seconde, par Monsieur LASSERRE, racler les racines et goudronner tel que devant chez Madame AZEMA, rejetée par 7 voix contre (DELPERIER, DRIEUX, OLIVIER, LAURET avec procurations), 6 pour (ETORE, LASSERRE D, LASSERRE C., PARE, RICARD avec procuration) et 1 abstention (procuration CHOTARD).

La troisième, par Monsieur DELPERIER, arrachage de 4 pins et replantation immédiate, adoptée par 7 voix pour (DELPERIER, DRIEUX, OLIVIER, LAURET avec procurations), 6 contre (ETORE, LASSERRE D, LASSERRE C., PARE, RICARD avec procuration) et 1 abstention (procuration CHOTARD).

QUESTIONS DIVERSES.

Courrier de Monsieur PETIT Philippe – Garagiste.

Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier de Monsieur PETIT faisant état de bénéficier d'un atelier-relais. Monsieur PETIT précise que le local serait un entrepôt professionnel et non un garage avec enseigne. Renseignements pris auprès de la Chambre de Métiers, ce genre de construction pourrait rentrer dans le cadre des atelier-relais avec 20% au maximum de subvention pour environ 45 000 € (300 000 Frs) de travaux. Rendez-vous sera pris avec Monsieur PETIT pour lui proposer plusieurs solutions.

Courrier de Mademoiselle MEILLIER et Monsieur CANTARITI
Masseur Kinésithérapeutes.

Demande d'atelier-relais Masseur Kinésithérapeutes sur la Commune. Monsieur LASSERRE rappelle que Monsieur CHAMBAUD, Masseur Kinésithérapeute à CUXAC-CABARDES est prêt à louer le local actuellement occupé par le groupe médical, dès que ce dernier aura fait construire au terrain AZEMA. Demande de confirmation auprès de Monsieur CHAMBAUD.

Atelier-relais esthéticienne.

Mademoiselle ANSELMO Magali a présenté une étude de faisabilité. Rendez-vous sera pris avec la Chambre de Métiers pour analyse de l'étude de faisabilité.

Atelier-relais boulangerie

Monsieur le Maire informe le Conseil que Monsieur RICARD Norbert ne souhaite plus réaliser l'atelier-relais.

Groupe médical.

Le Permis de Construire est en cours d'instruction auprès de la D.D.E. Le terrain a été piqueté. Le document d'arpentage est en Mairie. Rendez-vous sera pris chez Maître FORTIN-LEZY pour signature de l'acte de vente.

QUESTIONS ORALES.

Inscription à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques (ETORE).

Madame ETORE regrette que Monsieur le Maire ait appuyé auprès de la D.R.A.C la demande de Monsieur GUILLET pour l'inscription à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques de sa propriété, sise Impasse de la Manufacture. Elle explique qu'elle ne soutient pas cet appui car elle pense qu'il y a tromperie - par modification de cadastre - sur l'origine des bâtiments et que la propriété de Monsieur GUILLET ne fait pas partie de l'ancienne Manufacture Royale.

Entretien de la voûte route de Saint-Denis (ETORE).

Deux devis sont actuellement en Mairie. Il manque le devis de l'Entreprise CHEVRIN-GELY.

Réfection des logements de l'école (ETORE).

Madame ETORE souhaite que la Commune entame les travaux de réfection des appartements au-dessus de l'école maternelle - sans modification de l'aspect extérieur. Monsieur le Maire rappelle qu'actuellement y sont logés les ouvriers qui travaillent à la piscine et que les dossiers de demande de subventions sont actuellement en cours d'instructions.

Tuyaux Avenue Saint-Martin (ETORE).

Rendez-vous est pris la semaine prochaine avec la D.D.E. pour avis.

Début des travaux EDF en Avril route de Saissac et de Saint-Denis (ETORE).

Madame ETORE souhaite que les travaux soient repoussés car elle craint de nombreux problèmes de circulation, la forte fréquentation du village arrivant à cette période.

Arrivée d'eau porte de Saint-Denis (ETORE).

Monsieur le Maire précise que cela sera fait lors des travaux EDF route de Saint-Denis (ouverture de tranchée).

Goudronnage SCREG (ETORE).

Madame ETORE regrette que la SCREG ait goudronné devant chez Madame PAQUETON car les véhicules stationnent jusque dans sa propriété alors qu'il y a le parking à quelques mètres.

Installation corbeille parking Saint-Denis (ETORE).

Elle est en fabrication.

Poubelles.

L'été approche et les poubelles risquent de poser à nouveau problème. Monsieur le Maire propose de cacher les poubelles avec du matériel adéquat et précise que la Commune a été contactée par une société spécialisée.

Piscine (RICARD).

Monsieur RICARD regrette que le devis de CAP INGELEC n'ait comporté que deux chiffres ce qui lui fait penser que cette société a essayé de profiter de la Commune, malgré un dossier technique très bien élaboré. Monsieur le Maire rappelle que les fournitures proposées par CAP INGELEC n'étaient pas de mêmes qualités que celles qui sont proposées par AQUATECH-LME et de ce fait cela a fait baisser les coûts. Monsieur le Maire remercie Monsieur RICARD pour son étude et espère que la Commune ne le regrettera pas. Pour Monsieur RICARD, la Commune n'a pas les moyens de se payer une piscine luxueuse et les objectifs d'hygiène, de sécurité, et d'économies d'exploitation prévus par Cap Ingélec seront atteints par Aquatec.

Exonération de 2 ans de la Taxe Professionnelle pour les nouvelles entreprises (RICARD).

L'exonération de 2 ans est encore appliquée pour les nouvelles entreprises. Ces dernières doivent faire les démarches auprès du Centre des Impôts de Carcassonne pour bénéficier de cette exonération.

Etude P.A.D.D (RICARD).

Madame ESPIASSE du bureau d'études ECEP n'a jamais été en relation avec les anciens habitants de Montolieu pour l'élaboration du PADD. Monsieur le Maire indique qu'il lui avait

été donné des noms de personnes chez lesquelles elle pouvait se rendre. Pour Madame ETORE, Madame ESPIASSE a été mal orientée.

Loyer de l'atelier-relais coiffure (RICARD).

Il pourra être fixé prochainement puisque la Commune vient de recevoir la dernière facture.

Taxe de séjour (RICARD).

Elle est reconduite pour 2004.

Eau Saint-Michel (RICARD).

La Société AQUATECH-LME sera sollicitée pour devis.

Chemin de l'Escargotière (RICARD).

Le travail a dû être interrompu à cause des intempéries. Le chemin sera terminé le plus rapidement possible.

Contrôle des installations électriques (RICARD).

Monsieur le Maire a demandé à Monsieur SEMGHOUNI d'arrêter les travaux au Hameau des Oliviers, et de faire contrôler par un organisme agréé le travail déjà effectué.

Point sur l'appropriation par une personne de droit privé de terrains communaux (RICARD).

La parcelle permettant l'accès à la passerelle enjambant l'Alzeau va être cédée à la Commune par Monsieur GALTIER.

Rétroprojecteur (RICARD).

Monsieur RICARD souhaite que la Commune se dote d'un rétroprojecteur. Accord à l'unanimité.

Jardin d'enfants (RICARD).

Le C.A.U.E viendra la semaine prochaine pour donner son avis sur le jardin d'enfants.

Distributeur d'argent (PARE & RICARD).

Monsieur PARE indique qu'il est en train de faire une étude après des commerçants pour la mise en place d'un distributeur d'argent. Le coût est d'environ 45 000 € (300 000 Frs). Affaire à suivre.

Situation Haut-parleur (RICARD).

Une étude est en cours.

Piscine Communautaire.

La demande de prise en charge de la piscine municipale par la Communauté de Communes a été expédiée.

Réhabilitation du Presbytère et Foyer Jean GUEHENNO (RICARD).

Les travaux de réhabilitation du Presbytère sont différés. Il peut être envisagé la mise en sécurité du plancher du 1^{er} étage. Les W.C pour handicapés au Foyer Jean GUEHENNO coûteraient environ 6 000 € (environ 40 000 Frs).

Déviations poids lourds traversée de Montolieu.

L'arrêté est pris. La personne responsable du dossier a été mutée et le dossier est désormais pris en charge par Monsieur LIMONGY (subdivisionnaire-adjoint DDE).

Installations miroirs (RICARD).

Installation des miroirs au Hameau des Oliviers et à Valsiger à l'étude.

Débroussaillage des chemins communaux (RICARD).

Deux semaines de débroussaillage sont prévues pour le mois de Juin.

Informations sur l'Office de Tourisme Intercommunal (RICARD).

Cinq Montolivains font partie du nouvel Office de Tourisme Intercommunal. Montolieu est donc bien représenté au sein de cette structure. Monsieur RICARD précise que seule la Journée des Métiers d'Art sera subventionnée par la Communauté de Communes. Les autres manifestations (Marché des Potiers, Marché de Noël) seraient prises en charge par la Commune.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00 H 20.